

권 고

제 목 : 원규관리 부적절

담당부서 : 기획예산실

내 용

1. 업무개요

한국과학기술기획평가원(이하 ‘기획평가원’ 이라 한다)은 「정관」 제34조(규정의 제정)에 따라 「정관」에 규정이 없는 사항으로 기획평가원의 운영에 필요한 사항은 원장이 이를 규정으로 정하게 되어 있으며, 「원규관리규정」은 원규의 제정 및 개폐에 관한 사항을 규정하고, 이에 따라 내부규정(규정, 요령, 지침을 총칭)을 제정하여 운용하고 있다.

기획재정부 ‘공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO)’ 에 기획평가원이 게시한 내부규정은 총 105종으로서 규정이 25종, 요령이 38종, 지침이 41종, 기타 1종에 이른다.

2. 사실관계 및 판단기준

내부규정은 기획평가원을 운용하는 데 계속적인 효력을 갖는 규범적 문서로 업무의 수행절차 등 사무처리의 준거가 되는 문서이므로 내부규정 간의 충돌, 상위 법령과 규정 등과의 저촉 문제가 생기지 않도록 항상 정확성과 현행화를 유지해야 한다.

또한 「원규관리규정」 제8조의2(사전예고)에 따라 원규(규정,요령)를 변경(제정·개정·폐지)하고자 할 경우 당해 원규(안)의 변경취지와 주요내용, 신규 조문 대비표 등 필요한 사항을 미리 홈페이지 또는 업무포탈(게시판) 등 다양한 매체를 통하여 게시하여야 한다. 이를 통해 누구든지 예고된 원규(안)에 대해 의견을 제출할 수 있도록 하고, 제출된 의견의 반영여부를 검토·결정함으로써 규정 변경에 대한 사전예고제의 도입 취지에 부응할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 상위법령·규정 저촉 등 개정 필요

기획평가원에서 운용 중인 내부규정을 검토한 바, 다수의 규정이 상위법령·규정 저촉

등 개정이 필요한 사항이 발견되었으며, 이를 유형화하면 [표1]과 같다.

[표 1] 개정이 필요한 유형별 오류

유형 1	상위 법령과 상이한 내부규정	
	규정	내용
	정보공개운영지침 제3조(용어의 정의)	공공기관의 정보공개에 관한 법률 제2조 1호에 규정된 정보의 개념과 상이
유형 2	상위 법령을 준용할 필요가 있는 내부규정	
	규정	내용
	원장추천위원회 규정	공공기관운영에 관한 법률 시행령 제23조(임원추천위원회 구성 및 운영) ⑦ ~ 추천위원회의 구성 및 위원의 제척·기피·회피제도 등 ~ 종략 ~ 공기업·준정부기관의 정관 또는 내규로 정한다. 미준용
유형 3	상위 법령·규정을 미 이행한 내부규정	
	규정	내용
	위탁연구관리지침 <별지 제3호> 세부협약조건	계약업무요령 제3조의 2(청렴계약) 조항을 포함하는 계약을 체결하여야 하나 위탁연구 세부협약조건에 미반영
유형 4	유사 성격의 위원회이나 체계가 서로 상이한 내부규정	
	규정	원장추천위원회, 기획관리위원회, 정보관리운영위원회, 노사협의회, 성과관리위원회
	요령	인사위원회, 연구심의위원회
유형 5	기관의 임무 관련 사문화된 내부규정	
	규정	내용
	R&D 교육훈련규정	산학연 대상 교육프로그램 운영 등의 기능을 부설기관(KIRD)에서 수행함에 따라 사문화됨
유형 6	기타 용어의 혼용, 기관 실정에 맞지 않은 경우 등의 내부규정	
	규정	내용
	계약업무요령	제1조에서 기관의 약칭이 '기획평가원'이라 하고, 제24조의2(수의계약 체결의 제한) 제1항 제1호에서 기관의 약칭을 '평가원' 이라함.
		제64조(하자보수보증금) 제2항의 철도, 도로, 항만 등 기관의 상황과 관련성이 낮은 업무절차를 규정으로 정함
		제60조(선금의 지급) ~ 제30조 제3항 ~종략~ 다만, 제35조 제11항 제1호 내지 제2호에 규정된 자와 계약을 체결한 경우에는~에서 제35조 11항은 없는 조문임

나. 사전예고 절차 미 이행

「원규관리규정」 제8조의2(사전예고)에 의하면 원규를 변경하고자 할 경우 특별한 사정이 없으면 5일 이상 당해 원규(안)을 사전예고 하여야 하나, 【별첨1】의 사전예고 미 이행 현황과 같이 「공무직원 관리요령」 등 29개 원규를 제정·개정·폐지하면서 이를 이행하지 않았다. 다만, 일정요건¹⁾을 갖춘 경우에는 사전예고를 생략할 수 있으나, 감사대상기간 중 생략할 수 있는 요건에 해당되는 경우는 없었다.

관계자 의견 및 검토결과

원규관리 주관부서(기획예산실)와 업무소관부서에서는 상기 [표1]의 내용에 대해 개정 등이 필요하다는 사실에 동의하였으며, 상위 법령과 연계, 내부규정 간 위계, 용어·표현의 정확성 등에 대한 전문적 검토를 통해 원규 전반의 체계적 정비가 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 한국과학기술기획평가원장(기획예산실장)은 원규 등 내부규정 변경절차(사전예고제)를 준수하고, 현재 운용하고 있는 내부규정에 대해 내부 TF팀이나 외부용역 등을 통하여 전반적으로 검토·개선하여 향후 원규 등 내부 규정이 합리적으로 운용될 수 있도록 철저히 관리하여 주시기 바랍니다. (권고)

1) 사전예고를 생략할 수 있는 경우

1. 경영·업무상 비밀에 관한 원규로서, 공개될 경우 기획평가원의 정당한 이익과 공정한 업무수행을 현저히 해할 우려가 있는 경우
2. 감사·감독·심사 및 평가 관련 원규로서, 공개될 경우 업무의 공정한 수행에 현저한 지장을 주는 경우
3. 연구·개발 관련 원규로서, 공개될 경우 연구·개발에 현저한 지장을 줄 우려가 있는 경우
4. 보안에 관한 원규로서, 공개될 경우 기획평가원의 보안상 비밀이 누설될 우려가 있는 경우
5. 변경하고자 하는 내용이 상위법령이나 다른 규정의 단순한 집행을 위한 경우
6. 당해 원규를 기획관리위원회 또는 인사위원회에서 비공개 대상으로 심의·의결한 경우

【별첨 1】 원규 제정·개정·폐지 시 사전예고 미 이행 현황

구분	원 규 명	위원회 심의일자	원장 결재일	소관부서
개정	공무직원관리요령	2020-01-20	2020-01-20	인재경영실
개정	복무규정	2020-02-24	2020-02-25	인재경영실
개정	직원교육훈련요령	2020-04-13	2020-04-16	인재경영실
개정	위임전결규정	2020-04-10	2020-04-13	기획예산실
제정	혁신도전프로젝트추진단 세부운영규칙	2020-05-13	2020-05-18	혁신도전프로젝트추진단
개정	한국과학기술기획평가원임직원행동강령	2020-05-13	2020-05-18	청렴추진팀
개정	직원채용요령	2020-06-01	2020-06-01	인재경영실
개정	복무규정	2020-07-10	2020-07-14	인재경영실
개정	직원파견근무요령	2020-08-27	2020-08-28	인재경영실
개정	복무규정	2020-08-27	2020-08-28	인재경영실
개정	연구심의위원회요령	2020-10-08	2020-10-12	기획예산실
개정	직원교육훈련요령	2020-10-19	2020-10-21	인재경영실
개정	직원채용요령	2020-12-07	2020-12-07	인재경영실
개정	공무직원관리요령	2020-12-30	2020-12-30	인재경영실
개정	무기계약직원관리요령	2020-12-30	2020-12-30	인재경영실
개정	임시직관리요령	2020-12-30	2020-12-30	인재경영실
개정	유연근무제 운영요령	2020-12-30	2020-12-30	인재경영실
개정	급여운영요령	2020-12-30	2020-12-30	인재경영실
개정	복무규정	2021-02-15	2021-02-16	인재경영실
개정	인사규정	2021-03-22	2021-03-23	인재경영실
개정	주요사업운영요령	2021-05-03	2021-05-04	재정관리실
폐지	KMS운영위원회요령	2021-05-03	2021-05-04	총무전산실
폐지	지식관리시스템운영및관리규정	2021-05-03	2021-05-04	총무전산실
개정	직원채용요령	2021-06-21	2021-06-22	인재경영실
개정	공무직원관리요령	2021-06-21	2021-06-22	인재경영실